

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 556/2530

นางมีหรือบุญมี หงษ์ทองหรือโหงทอง

โจทก์

นางมาหรือบุญมา มีสุข

จำเลย

นางมา หรือบุญมา มีสุข จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 130)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยและบริวารรื้อถอนเรือน 2 หลังออกจากที่ดินพิพาทตาม ส.ค.1 เลขที่ 293 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าชัยอำเภอเมืองชัยนาท ห้ามเกี่ยวข้องให้จำเลยให้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินเดือนละ 100 บาท ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะรื้อเรือนออกจากที่ดินพิพาท

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 125,124)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยในเรื่องค่าเสียหายจำเลยได้นำเงินสด 3,000 บาท มาวางเป็นประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 104,109)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนเรือน 2 หลังและห้ามเกี่ยวข้องที่ดินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทใน

ระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้า
หน้าที่ทราบส่วนค่าเสียหาย ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องขอทุเลาการบังคับสำหรับค่าเสียหาย

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนเรือน 2 หลังและห้ามเกี่ยวข้องกับที่ดิน
พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทใน
ระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้า
หน้าที่ทราบส่วนค่าเสียหาย ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องขอทุเลาการบังคับสำหรับค่าเสียหาย

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทร์ผ่อง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>